

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3673/2537

นาง ทอง ดี วิเศษ จินดาวัฒน์ โดยนาย  
ประกิจ วิเศษจินดาวัฒน์

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาง ดาว ศิริ สมพรผา สุข

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 1479

ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 94

โจทก์มิได้นำสืบหนังสือยินยอมของสามีจำเลยที่ให้จำเลยขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์ แต่กลับสืบพยานบุคคลแทนหนังสือให้ความยินยอม และการที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยมีหนังสือยินยอมของสามีมาด้วย ก็ถือได้ว่าเป็นการสืบพยานบุคคลเพื่อแสดงว่าสามีจำเลยได้ให้ความยินยอมนั่นเอง จึงเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้รับความยินยอมจากสามีให้ขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 316 และ 317 ให้แก่โจทก์ในราคา 540,000 บาท โจทก์วางมัดจำไว้ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระในวันจดทะเบียนโอนที่ดินภายในเดือนสิงหาคม 2531 แต่จำเลยผิดสัญญาขอให้บังคับจำเลยรับชำระเงินจำนวน 500,000 บาท จากโจทก์ และ

จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้โจทก์หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทน  
การแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นสินสมรสจำเลยกับนายบุญส่งสามี  
จำเลย จำเลยสัญญาจะขายที่ดินทั้งสองแปลงแก่โจทก์โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้สามี  
จำเลยซึ่งไปทำงานต่างประเทศให้ความยินยอมก่อนแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาโอน สามี  
จำเลยยังมีได้กลับมาจากต่างประเทศและมีได้ให้ความยินยอมในการขายที่ดิน  
สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์และไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยรับเงินจำนวน 500,000บาท จาก  
โจทก์ และไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้โจทก์หากไม่ไปให้ถือเอาคำ  
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นสินสมรสระหว่างจำเลย  
กับนายบุญส่ง สมพรผาสุขสามีจำเลย แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่าคงมีปัญหามาตามฎีกา  
ของโจทก์เพียงว่า สามีจำเลยได้ให้ความยินยอมในการขายที่ดินพิพาทด้วยหรือไม่  
เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 บัญญัติว่า "การซื้อขาย  
อสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไซ้  
ท่านว่าเป็นโมฆะ ฯลฯ" และตามมาตรา 1479บัญญัติว่า "การใดที่สามีหรือภริยา  
กระทำซึ่งต้องได้รับความยินยอมร่วมกันและถ้าการนั้นมีกฎหมายบัญญัติให้ทำเป็น  
หนังสือหรือให้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ความยินยอมนั้นต้องทำเป็นหนังสือ"

ดังนั้น ในกรณีที่นายบุญส่งสามีจำเลยต้องให้ความยินยอมแก่จำเลยเช่นนี้ จึงต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือด้วยแต่ปรากฏว่าในชั้นพิจารณาสืบพยาน โจทก์มิได้นำสืบหนังสือให้ความยินยอมของสามีจำเลยแสดงต่อศาลตามที่กฎหมายบังคับไว้แต่อย่างใด แต่กลับสืบพยานบุคคลแทนหนังสือให้ความยินยอมและการที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยมีหนังสือยินยอมของสามีมาด้วยก็ถือได้ว่าเป็นการสืบพยานบุคคลเพื่อแสดงว่าสามีจำเลยได้ให้ความยินยอมนั่นเอง จึงเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ที่มีใช้กรณียกเว้นตามวรรคสองของมาตรา 94 อีกด้วย เช่นนี้ ศาลจะรับฟังพยานบุคคลที่โจทก์นำสืบแทนพยานเอกสารดังกล่าวมิได้ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้รับความยินยอมจากสามีให้ขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-กัญเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ